

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 308/2563

นาง ฟ. กับพวก
นาง ธ.

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 145

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้บังคับจำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดิน
โฉนดเลขที่

90368 และ 90369 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง กับให้จำเลยชำระค่าเสียหายถึงวันฟ้อง
เป็นเงิน

106,666.66 บาท

แก่โจทก์ทั้งสอง

และค่าเสียหายเดือนละ 40,000

บาท

นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้างและส่งมอบคืนโจทก์ทั้งสองในสภาพเรียบร้อย

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินโฉนด
เลขที่

90368 และ 90369

พร้อมสิ่งปลูกสร้างของโจทก์ทั้งสองและส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวคืนแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย

กับให้จำเลยชำระค่าเสียหาย 30,000 บาท แก่โจทก์ทั้งสองและค่าขาดประโยชน์อีกเดือนละ 15,000 บาท

นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 17 มิถุนายน 2556) จนกว่าจำเลยจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปและส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวคืนแก่โจทก์ทั้งสอง

กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้งสอง โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์โดยได้รับอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกาโดยได้รับอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า

ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า นายสุรัช

สามีจำเลยจดทะเบียนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 90368 และ 90369

พร้อมสิ่งปลูกสร้างแก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
แล้วผิदनัดชำระหนี้

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ฟ้องนายสุรชัยกับพวก
ให้ชำระหนี้และบังคับจำนอง ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้นายสุรชัยกับพวกร่วมกัน
ชำระหนี้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด

(มหาชน) หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาด วันที่ 26
กันยายน 2545

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยเข้าสวมสิทธิเป็นเจ้า
หนี้ตามคำพิพากษาแทนบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา

จำกัด (มหาชน) ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับคดีไว้พิจารณาพิพากษาให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความ

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยนำทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดตามมาตรา 76

แห่งพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544

แต่ไม่มีผู้ซื้อ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยจึงรับโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่
จำนองเป็นของตนตามบทบัญญัติดังกล่าว

นายสุรชัยฟ้องบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยต่อศาลชั้นต้นเป็นคดีแพ่งหมายเลข
ดำที่ 5515/2549

ขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวและให้โอนกลับคืนมา
เป็นของนายสุรัชย์ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์นายสุรัชย์เด็ดขาด

และต่อมาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ศาลล้มละลายกลางมีคำพิพากษาให้นาย
สุรัชย์เป็นบุคคลล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของนายสุรัชย์ยื่นคำแถลงต่อ
ศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 5515/2549 ว่า การพิจารณาคดีต่อไปจะไม่เป็น
ประโยชน์แก่กองทรัพย์สินของนายสุรัชย์ในคดีล้มละลายและไม่ประสงค์เข้าว่าคดี
แทนสุรัชย์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีดังกล่าวจากสารบบความ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้างให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์

จำกัด และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์
จำกัด

ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสอง วันที่ 10 มิถุนายน
2556

นายสุรัชย์ฟ้องบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพ
พาณิชย์ จำกัด

โจทก์ที่ 2 และโจทก์ที่ 1 เป็นจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ตามลำดับ ในคดีแพ่ง
หมายเลขดำที่

2246/2556 ของศาลชั้นต้น

ขอให้เพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ดังกล่าว

ระหว่างพิจารณาโจทก์ทั้งสองและจำเลยตกลงทำกันตามรายงานกระบวนการ
พิจารณابับลงวันที่ 6

พฤศจิกายน 2556 ต่อมาวันที่ 31 มีนาคม 2559 ศาลชั้นต้นในคดีแพ่ง
หมายเลขดำที่ 2246/2556

พิพากษายกฟ้อง โดยวินิจฉัยว่า ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์นายสุร
ชัยเด็ดขาด การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำแถลงในคดีแพ่งหมายเลขดำที่

5515/2549 ของศาลชั้นต้นว่า การพิจารณาคดีต่อไปไม่เป็นประโยชน์ต่อกอง
ทรัพย์สินของนายสุรชัย

ไม่ประสงค์เข้าว่าคดีแทนนายสุรชัย และศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออก
จากสารบบความ

ถือว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใช้ดุลพินิจเข้าว่าคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของ
นายสุรชัยลูกหนี้แล้ว ดังนั้น การขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างย่อมเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวจะดำเนิน
การ

ประกอบกับขณะนายสุรชัยยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 10

มิถุนายน 2556 ระหว่างบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยสิ้นสภาพการเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมายไปแล้วไม่อาจเป็นคู่ความได้ นายสุรัชจึงไม่มีอำนาจฟ้อง
ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาพิพากษายืนตามสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาที่

4478/2562 ท้ายรายงานเจ้าหน้าที่ฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า

โจทก์ทั้งสองและจำเลยต้องผูกพันตามคำทำที่ตกลงกันหรือไม่ จำเลยฎีกาว่า
ศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขดำที่

2246/2556 ไม่ได้วินิจฉัยว่า

กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทเป็นของใคร

และข้อตกลงตามรายงานกระบวนการพิจารณามีได้ระบุว่าให้ถือเอาผลคดีของศาล
ชั้นต้น

จึงต้องหมายถึงผลคำพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้ว

ไม่อาจนำผลของคำพิพากษาศาลชั้นต้นในคดีดังกล่าวมาวินิจฉัยตามคำทำได้

ชอบที่ศาลจะต้องรับฟังพยานหลักฐานอื่นของคู่ความต่อไป เห็นว่า โจทก์ทั้ง
สองและจำเลยแถลงต่อศาลชั้นต้นว่า

คดีนี้และคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 2246/2556

ของศาลชั้นต้นมีประเด็นข้อพิพาทอย่างเดียวกันว่า

การรับโอนทรัพย์สินพิพาทของโจทก์ทั้งสองชอบหรือไม่ คู่ความจึงตกลงทำกันให้
ถือเอาผลของคำพิพากษาในคดีดังกล่าวที่วินิจฉัยเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินพิพาท

หากผลคดีดังกล่าวเป็นอย่างไร ให้ถือตามผลคดีนั้น

และให้ศาลวินิจฉัยเฉพาะในเรื่องค่าเสียหาย

โดยคู่ความไม่ติดใจในประเด็นอื่น ตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่

6 พฤศจิกายน 2556 ตามข้อตกลงในรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับดังกล่าวคู่
ความมิได้ตกลงกันให้ถือเอาผลของคำพิพากษาศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขดำที่

2246/2556 เป็นข้อวินิจฉัยตามคำทำ

คำพิพากษาศาลชั้นต้นอาจถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข กลับ หรืองดเสียได้

จึงต้องแปลเจตนาของคู่ความว่าประสงค์ให้ถือเอาผลของคำพิพากษาที่ถึงที่สุด
เป็นข้อวินิจฉัยในประเด็นที่ทำกัน

เมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาในคดีนั้นแล้ว

นายสุรัชย์ยืนอุทธรณ์และฎีกาต่อมา ดังนั้นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 2246/2556

ของศาลชั้นต้นจึงยังไม่ถึงที่สุด

นอกจากนี้ศาลชั้นต้นในคดีดังกล่าวมิได้วินิจฉัยชี้ขาดประเด็นเกี่ยวกับ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทตามที่โจทก์ทั้งสองและจำเลยทำกัน

จึงไม่อาจนำผลของคำพิพากษาศาลชั้นต้นในคดีดังกล่าวมาเป็นข้อวินิจฉัยในคดี
นี้ได้

แต่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาปรากฏว่าคดีแพ่งที่คู่ความตกลงทำกัน
นั้น

ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาแล้ว โดยวินิจฉัยว่าบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยรับโอน
ทรัพย์พิพาทมาโดยชอบตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

พ.ศ.2544 มาตรา 76 นายสุรชัยไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนการโอนทรัพย์
พิพาท

คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาอื่นตามฎีกาของนายสุรชัยอีก เพราะไม่ทำให้ผลของ
คดีเปลี่ยนแปลงไป

ตามสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4478/2562 ทำยรายงานเจ้าหน้าที่ฉบับลงวัน
ที่ 28 พฤศจิกายน 2562

ถือว่าศาลฎีกาได้วินิจฉัยชี้ขาดประเด็นเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างพิพาทตรงตามคำทำที่โจทก์ทั้งสองและจำเลยตกลงกันแล้วตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 138 โจทก์ทั้งสองและจำเลยจึงต้องผูกพันตามคำทำที่ตกลงกันตามผล
ของคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว

คดีนี้จึงต้องฟังว่าบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างพิพาทมาโดยชอบ

เมื่อบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้บริษัทบริหาร
สินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์

จำกัด และต่อมาบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาท

มีอำนาจฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยอ้างมาข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น

ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล

พิพากษายืน

ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(อรรถพงษ์ กุลโชครังสรรค์-แก้ว เวศอุไร-รัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร)

ศาลแพ่ง - นายวิชัย เดชชุตติพงศ์

ศาลอุทธรณ์ - นายฐนยศ คีรีนารถ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ4855/2556

ต้น

หมายเหตุ